

## Informativo comentado: Informativo 884-STJ (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

### DIREITO ADMINISTRATIVO

#### ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA > AGÊNCIAS REGULADORAS

A União e a ANVISA cumpriram as determinações do STJ no IAC 16; com isso, o cânhamo industrial deixou de ser classificado como planta proibida e passou a ter regime regulatório próprio, permitindo seu cultivo, pesquisa e uso na fabricação de medicamentos no Brasil

ODS 16

O cânhamo (*hemp*) é uma variedade da *Cannabis sativa*, a mesma planta da maconha, mas com teor de THC inferior a 0,3%, quantidade insuficiente para causar qualquer efeito psicoativo. Em compensação, costuma ter altos níveis de CBD (canabidiol), substância com comprovado potencial terapêutico.

Caso adaptado: a empresa DNA Soluções em Biotecnologia queria cultivar e comercializar cânhamo industrial (*hemp*) para fins medicinais e farmacêuticos. Para isso, precisava de autorização da ANVISA, que negou o pedido, classificando a planta como proibida independentemente do teor de THC.

A empresa ingressou com ação contra essa proibição. O caso chegou ao STJ, que o afetou como Incidente de Assunção de Competência (IAC 16), mecanismo usado quando a questão tem relevância que vai além do caso individual e pode gerar múltiplas ações semelhantes.

Em novembro de 2024, o STJ deu razão parcial à empresa e reconheceu que o cânhamo industrial não é droga proibida, determinando à União e à ANVISA que editassem a regulamentação necessária no prazo de seis meses.

O acórdão do IAC 16 determinou à União e à ANVISA que editassem a regulamentação necessária no prazo de seis meses. Essa regulamentação foi feita por meio de cinco Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDCs) publicadas em 3 de fevereiro de 2026.

Com as cinco RDCs, quatro mudanças concretas ocorreram:

- 1) O cânhamo saiu da lista de plantas proibidas (RDC n. 1.011). A planta com THC até 0,3% deixou de ser classificada como proscrita e passou a ter um regime próprio de controle (mais parecido com o de um medicamento do que com o de uma droga ilícita).
- 2) O cultivo para fins medicinais e de pesquisa foi regulamentado (RDCs ns. 1.012 e 1.013). Antes, não havia regra alguma sobre como cultivar a planta no Brasil. Agora há: com requisitos de autorização, rastreabilidade, transporte e fiscalização.
- 3) As empresas brasileiras não precisam mais depender só de importação (RDCs ns. 1.012 e 1.015). Antes, quem fabricava produto à base de *Cannabis* era obrigado a usar insumo estrangeiro. Agora pode usar material cultivado no próprio país.
- 4) Foi criado um ambiente de testes controlados: *sandbox* (RDC n. 1.014). Empresas podem obter autorização temporária para desenvolver produtos inovadores à base de *Cannabis* medicinal em ambiente supervisionado, antes de uma regulamentação definitiva.

O STJ reconheceu que as normas promoveram reestruturação substancial do regime regulatório, tendo sido cumprido o que foi determinado no IAC 16.

STJ. 1ª Seção. Pet no REsp 2.024.250-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 8/4/2026 (IAC 16) (Info 884).

- ◆ Assunto já apreciado nos Info 835 e 871 (IAC 16)
- Alta relevância: Magistratura federal, MPF, DPU, Advocacia Pública Federal
- Média relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE, PGM

### SERVIDORES PÚBLICOS

**Audidores da Receita Federal entraram em greve diante da omissão do governo em regulamentar o Bônus de Eficiência; como a paralisação foi causada por ilícito imputável à Administração, afastou-se o desconto dos dias não trabalhados**

ODS 16

**Caso adaptado: em 2016, a União firmou acordo com o SINDIFISCO NACIONAL por meio do qual se comprometeu a pagar aos Auditores-Fiscais da Receita Federal uma parcela variável de remuneração (o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira). Esse compromisso foi depois incorporado à Lei nº 13.464/2017. A lei estabeleceu um prazo até 1º de março de 2017 para o Poder Executivo criar um Comitê Gestor e publicar as regras necessárias para calcular e pagar essa parcela variável. O prazo passou e o Governo não cumpriu sua parte. Diante dessa inércia, o Sindicato convocou uma assembleia que aprovou uma greve nacional dos auditores. A paralisação começou em 20 de novembro de 2023.**

**A União ajuizou uma ação contra a greve, no STJ, pedindo que o tribunal fixasse regras para a paralisação.**

**A Ministra Relatora determinou, liminarmente, que o sindicato garantisse a presença equilibrada de representantes do Fisco e dos contribuintes nas sessões de julgamento do CARF. O sindicato descumpriu essa ordem, o que levou à aplicação de multa. A greve se encerrou em 6 de fevereiro de 2024, com a assinatura de um acordo entre as partes.**

**Principais conclusões jurídicas:**

- 1) Enquanto o Congresso Nacional não editar uma lei específica para regulamentar o direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII, da Constituição), aplica-se provisoriamente a Lei 7.783/1989, que disciplina a greve no setor privado. Aplicando analogicamente essa lei, o STF afirmou que compete ao STJ processar e julgar os conflitos decorrentes de greves de servidores públicos federais quando o movimento for de abrangência nacional ou envolver mais de uma região da Justiça Federal. Por isso, o STJ julgou originariamente essa ação inibitória.**
- 2) Com o fim da greve, houve perda superveniente do interesse processual de se prosseguir na ação inibitória, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).**
- 3) A multa cominatória (astreintes) aplicada pelo descumprimento de uma decisão judicial liminar deve ser paga mesmo que o processo seja posteriormente extinto sem julgamento do mérito. Isso porque a multa não existe para garantir o resultado final do processo, mas para fazer valer a autoridade da ordem judicial descumprida e esse descumprimento, por si só, já gera a obrigação de pagamento. Assim, mesmo tendo sido reconhecido que a greve foi legal e, mesmo o processo tendo sido encerrado sem resolução do mérito, o sindicato ainda teve que pagar a multa considerando que descumpriu uma ordem judicial.**
- 4) Para que uma greve seja considerada legal, a Lei 7.783/1989 exige o cumprimento de alguns requisitos: a) que as negociações entre a categoria e o governo tenham fracassado ou que não haja possibilidade de arbitragem; b) que uma assembleia da categoria tenha sido convocada para definir as reivindicações e deliberar sobre a paralisação; c) que o início da**

greve seja comunicado com pelo menos 48 horas de antecedência ou 72 horas, quando se tratar de serviços essenciais; e d) que a paralisação seja encerrada após a celebração de acordo ou decisão judicial. A greve não será considerada abusiva quando tiver por objetivo exigir o cumprimento de condições já acordadas ou quando for motivada por fatos imprevistos que alterem substancialmente a relação de trabalho.

5) Em regra, os dias em que o servidor não trabalhou por ter participado de greve devem ser descontados de sua remuneração. Essa regra, fixada pelo STF no Tema 531 da repercussão geral (RE 693.456/RJ), pode ser afastada em duas situações: quando a categoria e a Administração Pública firmarem acordo de compensação de jornada, ou quando ficar comprovado que a greve foi provocada por conduta ilícita do próprio Poder Público.

6) No caso concreto, o STJ reconheceu que houve inércia da Administração Pública em empreender medidas concretas destinadas a dar fiel cumprimento à regulamentação da Lei n. 13.464/2017, cuja omissão privou os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil do recebimento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira.

7) Como ficou comprovado que a greve foi causada por omissão ilícita da Administração Pública, aplica-se a exceção do Tema 531 do STF: os servidores que aderiram à paralisação entre 20/11/2023 e 6/2/2024 não tiveram sua remuneração descontada e o período de greve foi contado como tempo de contribuição para fins previdenciários.

STJ. 1ª Seção. Pet 16.334-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 8/4/2026 (Info 884).

- Alta relevância: Magistratura federal, MPF, Advocacia Pública Federal
- Média relevância: DPU, PGE, PGM

### IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

**Após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, ainda é possível a condenação por dano moral coletivo em ação de improbidade administrativa?**

ODS 16

**Após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, ainda é possível a condenação por dano moral coletivo em ação de improbidade administrativa?**

**1ª Turma do STJ: NÃO.**

Após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não é possível a condenação por dano moral coletivo em ação de improbidade administrativa, devendo a reparação extrapatrimonial coletiva ser buscada na via própria, por meio de ação civil pública.

STJ. 1ª Turma. AREsp 1.987.837-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 7/4/2026 (Info 884).

**2ª Turma do STJ: SIM.**

Mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, ainda é possível a condenação por dano moral coletivo em ação de improbidade administrativa. O destinatário da reparação é a coletividade (e não o ente público), e os recursos são direcionados a fundos de interesse coletivo.

STJ. 2ª Turma. REsp 2.094.489/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 16/12/2025.

- ⚠ Assunto ainda não pacificado — divergência entre 1ª e 2ª Turmas do STJ
- Alta relevância: MPE, MPF, Magistratura estadual, Magistratura federal, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal
- DPE, DPU, Delegado, Tribunais

**DIREITO CIVIL**

**CONTRATOS > SEGURO**

**A declaração expressa da seguradora reconhecendo cobertura antes da emissão da apólice vincula o dever de indenizar**

ODS 16

**Caso hipotético: Agro Colheita Ltda. contratou com a seguradora Proteção Rural S.A. um seguro multirrisco rural para uma máquina colhedora de cana-de-açúcar, com cobertura a partir de 16 de setembro de 2016. A apólice, porém, só foi emitida em 29 de setembro de 2016. Antes disso, em 24 de setembro de 2016, a colhedora foi destruída por um incêndio. No dia 30 de setembro, a própria seguradora assinou declaração confirmando que a máquina estava coberta desde 16 de setembro de 2016 e que a apólice estava 'em processo de emissão'. Ainda assim, a seguradora recusou o pagamento da indenização, alegando que a apólice não estava vigente na data do sinistro. O STJ deu razão à empresa segurada.**

**A declaração da seguradora, ainda que feita posteriormente à emissão formal da apólice, mas que se referia a uma cobertura anterior, deve ser interpretada como início da cobertura, vinculando-a desde a data mencionada na declaração.**

**O contrato de seguro pode ser comprovado por outros meios além da apólice, como declarações expressas da seguradora que atestem a cobertura.**

**STJ. 3ª Turma. REsp 2.189.140-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 7/4/2026 (Info 884).**

● Alta relevância: Magistratura estadual, DPE, MPE

**DIREITO DO CONSUMIDOR**

**CONCEITO DE FORNECEDOR**

**As exchanges de criptoativos estão sujeitas ao CDC e respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes; elas se eximem de responsabilidade se provarem que o serviço não teve defeito ou que a culpa foi exclusivamente do consumidor ou de terceiro**

ODS 16

**Caso hipotético: João começou a investir em criptoativos por meio da exchange CriptoFácil, autorizada pelo Banco Central como instituição de pagamento. Depois de depositar reais na plataforma, comprou USDT, um criptoativo atrelado ao dólar. Em seguida, após ser enganado por golpistas, foi induzido a transferir os ativos para uma carteira digital externa chamada BATCOIN, cujo endereço foi fornecido pelos próprios estelionatários. A CriptoFácil apenas executou a transferência conforme a ordem dada pelo próprio João. Só depois ele percebeu que a BATCOIN era uma carteira falsa e que havia perdido os valores. João ajuizou ação de indenização contra a CriptoFácil sustentando que ela falhou ao não identificar a fraude e pedindo o ressarcimento integral do prejuízo, além de danos morais. O juiz e o TJ rejeitaram os pedidos. João recorreu ao STJ sustentando que: 1) o CDC se aplica às operações com criptoativos; e que 2) a exchange deveria responder objetivamente pelos danos, por suposto defeito na prestação do serviço.**

**O STJ decidiu que:**

**i) as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais (SPSAVs), autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, por força do art. 13 da Lei nº 14.478/2022. As obrigações impostas aos bancos e às instituições**

de pagamento valem igualmente para essas exchanges, que também têm o dever de proteger e informar adequadamente seus clientes.

ii) a responsabilidade das exchanges é objetiva, sendo afastada apenas se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC);

iii) quando uma operação com criptoativos envolve mais de uma plataforma, cada uma responde apenas pelos vícios ocorridos nos serviços que efetivamente prestou, devendo-se delimitar, em cada caso, qual serviço foi prestado por qual plataforma e se as normas regulatórias aplicáveis foram observadas;

iv) no caso concreto, a fraude ocorreu no âmbito de uma carteira digital custodiada por plataforma distinta da demandada, razão pela qual não ficou demonstrado qualquer defeito nos serviços prestados pela exchange acionada.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.250.674-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 7/4/2026 (Info 884).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, Delegado

## **DIREITO PROCESSUAL CIVIL**

### **COMPETÊNCIA**

**Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de obrigação de fazer e danos morais pelo uso indevido de imagem e dados profissionais de advogado para aplicação de golpes, quando afastado o interesse jurídico da União**

ODS 16

**Caso hipotético:** João Pereira, advogado, descobriu que criminosos criaram um perfil falso no WhatsApp usando seu nome, foto e dados profissionais para aplicar golpes. Fingindo ser ele, os golpistas entravam em contato com clientes e outras pessoas pedindo dinheiro. Para tornar a fraude mais convincente, mencionavam até um processo real da Justiça Federal em que João atuava. Diante disso, João ajuizou ação contra o Facebook, empresa responsável pelo WhatsApp, pedindo a remoção dos perfis falsos, o bloqueio dos números usados no golpe e indenização por danos morais. A ação foi proposta na Justiça Estadual, mas o juiz estadual entendeu que o caso deveria ir para a Justiça Federal, por suposto interesse da União, já que os criminosos teriam usado informações do PJe da Justiça Federal. O juiz federal discordou. Para ele, não havia indício de vazamento de dados, invasão do sistema ou falha de segurança da Justiça Federal, pois o processo citado era público e podia ser consultado por qualquer pessoa. Como se tratava apenas de golpe praticado por particulares contra particular, não havia interesse direto da União.

O STJ decidiu que a competência para julgar o processo é da Justiça Estadual.

A competência da Justiça Federal em matéria cível, prevista no art. 109, I, da CF/88, é fixada em razão da pessoa (*ratione personae*): o que importa é quem figura no processo, e não a natureza da causa. Se a União, autarquia federal ou empresa pública federal não participa da relação processual como autora, ré, assistente ou oponente, a causa é da Justiça Estadual.

No caso, a ação foi proposta por pessoa física contra empresa privada. Nenhum ente federal integra a relação processual. Além disso, o juiz federal afastou expressamente o interesse da União, reconhecendo que não havia indícios de vazamento do PJe, tendo em vista que o acesso ao processo ocorreu pelos canais regulares de consulta, em observância ao princípio da publicidade dos atos processuais. A fraude foi praticada por particulares contra um advogado, sem qualquer relação com bens, serviços ou interesses da União.

**Em suma: compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de obrigação de fazer, envolvendo uso indevido de imagem e dados profissionais de advogado para aplicação de golpes, na hipótese em que a Justiça Federal afasta o interesse jurídico de ente federal ou a ocorrência de vazamento de dados de seus sistemas.**

STJ. 1ª Seção. CC 218.005-CE, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/3/2026 (Info 884).

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal

### **CITAÇÃO > CITAÇÃO POR EDITAL**

**A citação por edital não exige expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos como requisito obrigatório de validade**

ODS 16

**Caso hipotético: o banco ingressou com execução contra Regina. O oficial de justiça tentou citá-la pessoalmente em três endereços diferentes, sem sucesso. O juízo consultou os sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL), que retornaram apenas os mesmos endereços já tentados. Diante disso, o juiz deferiu a citação por edital, sem expedir ofícios às concessionárias de água e energia. Regina, representada por curador especial, alegou nulidade da citação, sustentando que o art. 256, § 3º, do CPC exigiria essa diligência como requisito obrigatório. O argumento foi acolhido pelo STJ? Não.**

**Tese fixada:**

- 1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.**
- 2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos.**

STJ. Corte Especial. REsp 2.166.983-AP e REsp 2.162.483-AP, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 18/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1338) (Info 884).

🔄 Recurso Repetitivo — Tema 1338

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

### **EXECUÇÃO**

**É possível usar o SERP-JUD para pesquisar bens e determinar medidas constritivas em execuções, desde que exista decisão judicial fundamentada, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências extrajudiciais**

ODS 16

**Caso hipotético: a empresa Alfa Ltda. ajuizou execução de título extrajudicial contra João e Regina para cobrar uma dívida, mas não conseguiu localizar bens penhoráveis pelos meios tradicionais, nem por pesquisas em sistemas como RENAJUD e INFOJUD. Diante disso, pediu ao juízo o uso do SERP-JUD, plataforma que integra nacionalmente dados de cartórios para busca de bens e direitos registrados, mas o pedido foi negado pelo juiz e a decisão foi mantida**



pelo Tribunal de Justiça. O STJ reformou o acórdão do TJ e concordou com o pedido da empresa exequente.

O SERP-JUD foi instituído pela Lei nº 14.382/2022 com o objetivo de viabilizar consultas integradas aos serviços dos registros públicos, incluindo a busca de bens e direitos registrados ou averbados nos cartórios de todo o Brasil (art. 3º, X).

O sistema se insere na mesma lógica dos demais instrumentos auxiliares da execução já consagrados pelo STJ, como o BACENJUD, o RENAJUD e o INFOJUD, não havendo razão para tratá-lo de forma diferente. O CPC reforça essa conclusão ao consagrar o princípio da cooperação (art. 6º), os amplos poderes executivos do juiz (art. 139, IV) e a diretriz de que a execução se processa no interesse do exequente (art. 797).

A utilização do sistema, contudo, exige ordem judicial devidamente fundamentada, com a especificação dos sistemas acionados e dos requisitos de validade de cada ferramenta.

Em suma: é possível a utilização do sistema SERP-JUD para pesquisa e determinação de medidas constritivas sobre bens e direitos dos devedores em processos de execução, desde que haja ordem judicial devidamente fundamentada, dispensando o esgotamento de diligências extrajudiciais.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.226.101-SC, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador convocado do TJMG), julgado em 7/4/2026 (Info 884).

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

### **AÇÃO RESCISÓRIA**

O erro de fato apto a gerar a rescisão de julgado, com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, pode ser reconhecido quando o julgador constrói sua decisão sobre um pressuposto fático inexistente, ainda que o equívoco só se revele posteriormente

ODS 16

**Caso hipotético:** João teve dois filhos furtados de sua fazenda, e as investigações apontaram Tiago e Francisco, filhos de Pedro, dono da fazenda vizinha, como autores. Embora Pedro estivesse debilitado por um AVC e já não administrasse sua propriedade, ele também foi denunciado na esfera penal e incluído, depois, numa ação cível de indenização proposta por João. Na ação cível, a participação de Pedro foi descrita de forma genérica, sem indicação de ato direto no furto, apenas com menção a possível benefício indireto, como emissão de guias em seu nome e uso de seus cheques. Ainda assim, ele foi condenado junto com os filhos nas esferas penal e cível. Posteriormente, porém, a câmara criminal do Tribunal de Justiça absolveu Pedro por falta de prova de sua participação no crime. Depois da morte de Pedro, seu espólio ajuizou ação rescisória contra a condenação cível, alegando que a absolvição criminal era prova nova e que houve erro de fato, pois o juízo cível presumiu uma participação que não havia sido narrada nem demonstrada nos autos. O Tribunal de Justiça acolheu a rescisória. João recorreu ao STJ, sustentando que a absolvição penal não poderia ser tratada como prova nova, que não houve erro de fato na decisão cível e que o TJ teria violado a independência entre as instâncias ao usar a absolvição criminal para rescindir a condenação civil. O STJ negou provimento ao recurso de João e fixou as seguintes teses de julgamento:

1. A absolvição penal posterior à sentença e ao acórdão cíveis não configura "prova nova" apta a embasar ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, por não se tratar de documento preexistente à decisão rescindenda.
2. Configura erro de fato, para os fins do art. 966, VIII, do CPC/2015, a admissão implícita, na decisão rescindenda, de participação do requerido (réu na ação penal) em ilícito indenizável quando esse fato não foi claramente narrado na inicial nem comprovado nos autos e, apesar disso, considerado premissa indiscutível do julgado.

**3. A utilização da ação rescisória para corrigir decisão fundada em fato inexistente não viola a independência entre as instâncias cível e penal nem converte a ação rescisória em sucedâneo recursal, desde que observadas as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC/2015.**

STJ. 4ª Turma. REsp 2.248.144-GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/4/2026 (Info 884).

● Média relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

## DIREITO PENAL

### CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS (DL 201/1967)

A pena de perda de cargo e de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, prevista no art. 1º, § 2º, do DL 201/1967, é autônoma e possui prazo prescricional próprio, não sendo, por si só, atingida pela prescrição da pena privativa de liberdade

ODS 16

**Caso hipotético: João foi condenado pelo crime do art. 1º, VII, do DL 201/1967 (crimes de responsabilidade dos prefeitos). Ele recebeu duas penas:**

- pena privativa de liberdade de 7 meses de detenção;
- pena de inabilitação, por 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação.

Como transcorreram 4 anos entre os fatos e o recebimento da denúncia, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva em relação à pena privativa de liberdade, já que, sendo inferior a 1 ano, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos do art. 109, VI, do Código Penal.

A pena de perda do cargo e de inabilitação prevista no art. 1º, § 2º, do DL 201/1967 tem natureza acessória acompanhando a prescrição da pena privativa de liberdade? NÃO.

A pena de perda de cargo e de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública:

- possui natureza autônoma em relação à pena privativa de liberdade;
- tem prazo prescricional próprio, calculado com base na duração da própria sanção de inabilitação (5 anos), e não com base na pena privativa de liberdade;
- pode subsistir e ser executada mesmo nos casos em que a pretensão punitiva quanto à pena privativa de liberdade esteja prescrita.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.130.713-AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/3/2026 (Info 884).

🔄 Mudança de entendimento — STJ readequou sua jurisprudência ao entendimento do STF

★ Julgado IMPORTANTE

✂ Favorável à acusação

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

### CRIMES DE TRÂNSITO

Mesmo que não tenha sido lavrado auto de infração administrativa de trânsito, o condutor que dirigia bêbado pode ser denunciado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)

ODS 16

**Caso hipotético: Carlos atropelou Regina na faixa de pedestres, causando-lhe lesões leves. Policiais militares que estavam em patrulhamento atenderam a ocorrência e constataram**



diversos sinais de embriaguez em Carlos, como dificuldade de equilíbrio, olhos vermelhos, forte cheiro de álcool. Além disso, ele admitiu que havia ingerido bebida alcoólica. Diante disso, foi lavrado termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e efetuada a prisão em flagrante. Vale ressaltar, contudo, que não foi lavrado auto de infração administrativa de trânsito.

O Ministério Público denunciou Carlos por dois crimes do Código de Trânsito Brasileiro: lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303) e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool (art. 306). O juiz, porém, recebeu a denúncia apenas quanto ao crime de lesão corporal e rejeitou a imputação de embriaguez ao volante, sob o fundamento de que, sem o auto de infração administrativa, não haveria justa causa nem materialidade suficiente para a ação penal relativa ao art. 306 do CTB.

O STJ não concordou com esse entendimento.

As instâncias administrativa e penal são independentes e autônomas.

A lavratura de auto de infração administrativa de trânsito não constitui condição de procedibilidade ou requisito indispensável para a deflagração de ação penal pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

A embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato e se configura independentemente de prévia autuação administrativa ou do exaurimento da via administrativa.

O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova (exs: exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios admitidos em direito).

O auto de infração não é, portanto, documento indispensável à propositura da ação penal.

A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito, como a prova testemunhal e o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.943.421-BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, julgado em 7/4/2026 (Info 884).

✖ Favorável à acusação

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, Delegado

#### **LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006)**

A agravante do art. 61, II, f, do CP não pode ser aplicada cumulativamente à qualificadora do art.

129, § 13, do CP, pois a violência de gênero já é elementar do tipo penal qualificado; a tese firmada no Tema 1197/STJ não se aplica para o § 13 do art. 129, do CP

ODS16

**Caso hipotético 1:** em 02/02/2020, João, por ciúmes, agrediu sua esposa com socos e chutes. Na época, não existia ainda o § 13 do art. 129 do CP, que somente foi inserido pela Lei nº 14.188/2021. João foi condenado pelo crime do art. 129, § 9º, do CP.

Neste caso, era possível aplicar também a agravante do art. 61, II, "f", do CP (agravante de violência contra mulher). Isso porque o § 9º do art. 129 pune a violência contra cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão ou qualquer pessoa com quem o agente conviva ou tenha convivido, seja homem ou mulher. A condição feminina, portanto, não faz parte desse tipo penal. Logo, não há bis in idem.

Aplica-se para este caso 1 a tese do Tema 1.197:

A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), julgados em 12/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1197) (Info 816).

**Caso hipotético 2: em 05/05/2025, Pedro, por ciúmes, agrediu sua esposa com socos e chutes. Na data do fato, já estava em vigor a Lei nº 14.188/2021, que inseriu o § 13 no art. 129, do CP. O § 13 é uma qualificadora aplicável quando a lesão corporal é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Diante disso, Pedro foi condenado pelo crime do art. 129, § 13, do CP.**

Neste segundo caso, não é possível aplicar também a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (agravante de violência contra mulher). Isso porque o § 13 do art. 129 já pune com maior rigor a violência contra mulher. A condição do sexo feminino faz parte desse tipo penal. Logo, aplicar o art. 61, II, “f” para um caso já enquadrado no § 13 do art. 129 acarreta uma segunda punição para uma mesma circunstância. O juiz estaria punindo Pedro duas vezes pelo mesmo fato: a violência de gênero contra a mulher em contexto doméstico.

Desse modo, a tese firmada no Tema 1197/STJ não se aplica para o § 13 do art. 129, do CP.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.247.908-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 7/4/2026 (Info 884).

✦ Assunto já apreciado no Info 816 (Tema 1197 — Recurso Repetitivo)

🔵 Favorável à defesa

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, Delegado

## **DIREITO PROCESSUAL PENAL**

### **COMPETÊNCIA**

**Feminicídio praticado por militar da ativa em dependência militar é de competência do Tribunal do Júri, ainda que haja crimes conexos de natureza castrense**

ODS 16

**Caso hipotético: Lucas, soldado do Exército, matou sua namorada Ana, que também era do Exército e servia na mesma unidade militar. Ele a matou com golpes de faca dentro do quartel. Em seguida, ateou fogo na sala, destruindo equipamentos, causando danos à estrutura do quartel e carbonizando o corpo da vítima. Na mesma noite, ele foi encontrado, confessou o crime e revelou ter pego a arma funcional de Ana, pertencente ao Exército.**

O Ministério Público estadual denunciou Lucas por feminicídio, e o Juiz do Tribunal do Júri recebeu a denúncia, por entender que, apesar de o crime ter ocorrido em local militar, a motivação não tinha relação com a atividade castrense.

A Justiça Militar, por sua vez, entendeu que seria competente para julgar também o feminicídio. Diante disso, suscitou conflito de competência.

O STJ decidiu que:

1) O feminicídio, por sua natureza de crime doloso contra a vida e núcleo de injusto centrado na violência de gênero, atrai a competência do Tribunal do Júri, mesmo que praticado por militar em dependência militar.

2) Os crimes que atingem diretamente bens jurídicos castrenses, como incêndio, dano às instalações militares, furto de arma de serviço e fraude processual, permanecem sob a competência da Justiça Militar da União.

3) A separação dos processos entre jurisdição comum e jurisdição militar é obrigatória, conforme legislação processual, não configurando violação ao princípio do *ne bis in idem*.

STJ. 3ª Seção. CC 218.865-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 8/4/2026 (Info 884).

- Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPU, Tribunais
- Média relevância: DPE, Delegado

## PROVAS

**O relatório produzido por investigador de polícia com a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa não possui confiabilidade epistêmica mínima para ser utilizado como prova no processo penal**

ODS 16

**Caso adaptado: após uma discussão no estacionamento do estádio, João ofendeu um segurança. O segurança afirmou à polícia ter sido chamado de 'lixo' e de 'macaco velho', o que levou à instauração de inquérito por injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989).**

**O vídeo do episódio foi submetido a duas perícias oficiais do Instituto de Criminalística, ambas concluindo, com base em escuta técnica e análise espectrográfica, que João não pronunciou a palavra 'macaco', mas algo como 'Paca, véa! Lixo! Véa!'.**

**Apesar disso, a polícia solicitou novo relatório ao Centro de Inteligência da Delegacia, que utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa, como Gemini e Perplexity, e chegou à conclusão oposta. O relatório feito com a IA concluiu que João havia sim pronunciado a palavra 'macaco'. Com base nesse relatório, o Ministério Público ofereceu denúncia por injúria racial, e ela foi recebida.**

**A defesa impetrou habeas corpus, sustentando que o relatório produzido com uso de IA generativa não possuía confiabilidade científica para servir de prova penal, sobretudo por contrariar duas perícias oficiais. O STJ concordou com a defesa.**

**O STJ afirmou que o caso não envolve ilicitude da prova nem quebra da cadeia de custódia. O que se decidiu é que o relatório produzido por inteligência artificial generativa carece de mínima confiabilidade epistêmica e, por isso, não pode ser utilizado como prova no processo penal.**

**A inteligência artificial generativa apresenta um risco conhecido chamado de alucinação: o sistema pode produzir informações falsas ou imprecisas, mas com aparência de veracidade, porque não consulta dados em tempo real, apenas reproduz padrões estatísticos aprendidos durante o treinamento. Esse problema se agrava quando a tarefa exige a análise de áudio: as ferramentas de IA generativa baseadas em grandes modelos de linguagem (LLMs) processam texto, não ondas sonoras, e por isso são inadequadas para análise fonética.**

**No caso concreto, duas perícias oficiais realizadas pelo Instituto de Criminalística concluíram que o áudio do vídeo não confirmava a pronúncia da palavra 'macaco'. Mesmo assim, a autoridade policial solicitou um relatório produzido por IA generativa, que chegou à conclusão oposta, e foi justamente esse relatório que embasou a denúncia. Esse comportamento revela um viés de confirmação: diante de resultados periciais que não correspondiam à hipótese investigada, buscou-se uma ferramenta que entregasse a resposta desejada, sem respaldo científico.**

**Embora o juiz não esteja obrigado a seguir as conclusões da perícia oficial, conforme o art. 182 do CPP, só pode se afastar delas com base em fundamentação técnico-científica idônea. Um relatório gerado por IA generativa não preenche esse requisito: não é prova pericial, não tem metodologia verificável, não permite reprodução controlada dos resultados e não oferece transparência sobre como chegou às suas conclusões.**

**A admissibilidade de provas no processo penal não se limita à observância de critérios formais de licitude, exigindo também a verificação de adequação epistêmica.**

**O 'Relatório Técnico' produzido por investigador de polícia com a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa (Gemini e Perplexity) não possui mínima confiabilidade epistêmica e não pode ser utilizado como prova no processo penal.**

STJ. 5ª Turma. HC 1.059.475-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/4/2026 (Info 884).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

### PROVAS

**A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar**

ODS 16

**Caso hipotético: policiais receberam denúncias que João estaria praticando tráfico de drogas. Eles foram apurar. Quando João viu a viatura, fugiu para dentro de uma casa. Os policiais ingressaram no local sem mandado judicial nem consentimento do morador e ali encontraram drogas. João foi preso em flagrante. A defesa impetrou habeas corpus alegando que a entrada no imóvel foi ilegal e que, portanto, a droga apreendida constituiria prova ilícita. O que a jurisprudência entende a respeito? A fuga de suspeito para o interior de imóvel ao perceber a aproximação policial configura fundada razão para que os policiais entrem na residência mesmo sem consentimento do morador e autorização judicial?**

**SIM. O STF pacificou o assunto afirmando que:**

**A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar.**

STF. Plenário. RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/02/2025.

**Em adequação ao entendimento do STF, o STJ também passou a decidir que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar.**

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 1.035.519-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/2/2026 (Info 884).

🔄 Mudança de entendimento — STJ se adequou ao STF (RE 1492256 / STF Plenário, 2025)

★ Assunto já apreciado no Info 818/STJ e Tema 280 do STF

✖ Favorável à acusação

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

### EXECUÇÃO PENAL

**É vedada a concessão de múltiplas remições por aprovações em exames de mesma natureza e conteúdo durante a mesma execução penal, sob pena de bis in idem**

ODS 16

**Caso hipotético: Rodrigo cumpria pena na unidade prisional e foi aprovado no ENEM em 2018. Ele teve direito à remição. Em 2019, foi aprovado no ENCCEJA e teve direito à remição. Em**

**2024, foi novamente aprovado no ENEM e requereu nova remição. O pedido foi negado sob o fundamento de bis in idem (duplicidade de benefício pelo mesmo fato).**

**É possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENEM durante a execução penal, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.**

**É possível a concessão de remições distintas pela aprovação no ENEM e pela aprovação no ENCCEJA. Isso porque são exames de naturezas e finalidades diversas, configurando fatos geradores independentes para fins de remição.**

**No entanto, é vedada a concessão de múltiplas remições por aprovações sucessivas no ENEM durante a mesma execução penal. A aprovação repetida no mesmo exame configura reiteração de esforço de nível equivalente, sem inovação pedagógica ou elevação de escolaridade, razão pela qual apenas a primeira aprovação pode ser computada para fins de remição, sob pena de bis in idem.**

**STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 1.045.443-SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 11/3/2026 (Info 884).**

✖ Favorável à acusação

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, DPU